

KÁPE — CAFÉ CON ORIGEN

Términos y Condiciones de Uso y Compra

Plataforma de comercio electrónico — <https://github.com/JECSAMTECH/kape>

1. Aceptación de los Términos

Al acceder, navegar, registrarse o realizar una compra en la plataforma de comercio electrónico Kápe (en adelante, "Kápe", "la Plataforma" o "nosotros"), el Usuario (en adelante, "el Usuario" o "usted") declara haber leído, comprendido y aceptado en su totalidad los presentes Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad correspondiente.

Kápe es una plataforma de comercio electrónico constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que facilita la comercialización de café, productos derivados y accesorios relacionados, coordinando los procesos de venta, pago, logística de entrega y atención al cliente.

Si el Usuario no está de acuerdo con alguno de los términos aquí establecidos, deberá abstenerse de utilizar la Plataforma. El uso continuado de esta constituye la aceptación plena y sin reservas de estos Términos y Condiciones y de sus futuras actualizaciones.

El uso indebido de la Plataforma, la falsificación de información, la alteración de pedidos, el uso de medios de pago fraudulentos, la suplantación de identidad o cualquier conducta contraria a la legislación mexicana aplicable podrá dar lugar, sin necesidad de aviso previo, a la suspensión o cancelación de la cuenta, a la cancelación de pedidos en curso y al ejercicio de las acciones legales civiles y/o penales correspondientes.

Kápe procurará mantener la información de la Plataforma actualizada y precisa, pero no garantiza la ausencia absoluta de errores tipográficos, técnicos, de precio o de disponibilidad. En caso de detectarse un error evidente de precio o descripción, Kápe podrá cancelar el pedido afectado, notificando al Usuario y reembolsando cualquier cantidad ya cobrada, conforme a los artículos 1o. y 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

2. Definiciones

Plataforma: el sitio web, aplicación móvil y demás canales digitales operados por Kápe para la comercialización de sus productos.

Usuario: cualquier persona física o moral que accede, se registra o realiza compras en la Plataforma.

Cuenta: el perfil registrado por el Usuario, protegido mediante credenciales de acceso personales e intransferibles.

Pedido: la solicitud de compra de uno o más productos generada por el Usuario a través de la Plataforma.

Pasarela de Pago: el proveedor externo certificado que procesa las transacciones con tarjeta u otros medios de pago electrónico.

Datos Personales: cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la LFPDPPP.

Datos Personales Sensibles y Financieros: incluyen, entre otros, los datos de tarjetas de pago, que reciben un nivel de protección reforzado conforme a la Ley.

3. Registro y Cuenta de Usuario

Para realizar compras, el Usuario deberá crear una cuenta proporcionando información veraz, completa y actualizada, incluyendo nombre, correo electrónico, teléfono y domicilio de entrega. El Usuario es el único responsable de la exactitud de estos datos.

El Usuario debe ser mayor de 18 años o contar con la autorización de su representante legal para utilizar la Plataforma y celebrar actos de comercio.

Las credenciales de acceso son personales e intransferibles. El Usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y de toda actividad realizada desde su cuenta. Kápe no será responsable por accesos no autorizados derivados de negligencia del Usuario en el resguardo de sus credenciales.

Kápe se reserva el derecho de suspender o cancelar cuentas que proporcionen información falsa, que incumplan estos Términos, o que se utilicen con fines fraudulentos, notificando al Usuario por el medio de contacto registrado.

4. Proceso de Compra

El proceso de compra consiste en: (i) selección de productos y adición al carrito; (ii) captura o confirmación de datos de envío; (iii) selección del método de pago; (iv) confirmación del pedido; y (v) recepción de un correo electrónico de confirmación con número de pedido, resumen de productos, precio total (incluyendo impuestos aplicables) y tiempo estimado de entrega.

La confirmación del pedido por parte de Kápe constituye la aceptación de la oferta de compra realizada por el Usuario y perfecciona el contrato de compraventa, sujeto a la disponibilidad real del inventario y a la validación exitosa del pago.

Los precios se muestran en pesos mexicanos (MXN) e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), salvo que se indique lo contrario. Kápe se reserva el derecho de modificar precios sin previo aviso, sin que ello afecte pedidos ya confirmados.

En caso de falta de disponibilidad de un producto tras la confirmación del pedido, Kápe notificará al Usuario y procederá al reembolso total del importe pagado por dicho producto en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

5. Medios de Pago y Seguridad de la Información Financiera

Kápe acepta pagos mediante tarjetas de crédito y débito, así como otros medios electrónicos que se habiliten en la Plataforma. Todos los pagos son procesados a través de una Pasarela de Pago certificada bajo el estándar PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Kápe no almacena, captura ni procesa directamente en sus propios servidores el número completo de tarjeta, el código de seguridad (CVV) ni la fecha de vencimiento. Dicha información es capturada de forma

cifrada directamente por la Pasarela de Pago mediante conexión segura (TLS/SSL), conforme a los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la LFPDPPP y su Reglamento.

Únicamente se conservan, para fines de facturación, atención a aclaraciones y prevención de fraude, los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, el nombre del titular y el estatus de la transacción (aprobada, rechazada o en revisión), datos que se resguardan con medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas razonables.

El Usuario reconoce y acepta que Kápe podrá aplicar medidas antifraude, incluyendo verificación adicional de identidad, retención temporal de pedidos sospechosos o cancelación de transacciones que presenten indicios de uso no autorizado de un medio de pago, en cuyo caso se notificará al Usuario y, de proceder, se dará vista a la institución financiera correspondiente.

En caso de cargos no reconocidos, el Usuario deberá contactar en primer término a Kápe y, en su caso, a su institución emisora para iniciar el procedimiento de aclaración conforme a la normativa de la CONDUSEF y del Banco de México.

Kápe no será responsable por fallas, interrupciones o vulneraciones de seguridad atribuibles exclusivamente a la Pasarela de Pago o a la institución financiera emisora, sin perjuicio de que Kápe colaborará con el Usuario en el proceso de aclaración correspondiente.

6. Envíos y Entregas

Kápe realiza envíos a los domicilios dentro del territorio nacional que se indiquen expresamente como zonas de cobertura en la Plataforma. El costo de envío, en su caso, se mostrará antes de la confirmación del pedido y se calculará en función de factores como el peso del pedido, la distancia y el código postal de destino.

El tiempo estimado de entrega es de [insertar rango, por ejemplo, 2 a 5 días hábiles] para zonas de cobertura estándar, pudiendo extenderse en códigos postales de zona extendida o de difícil acceso. Kápe podrá ofrecer envío sin costo a partir de un monto mínimo de compra de [insertar monto] MXN, conforme a las condiciones vigentes publicadas en la Plataforma. Una vez enviado el pedido, el Usuario podrá dar seguimiento a su envío con el número de guía proporcionado, a través del sitio del transportista correspondiente o del medio de contacto señalado en la Cláusula 17.

Los tiempos de entrega mostrados son estimados y pueden variar por causas ajenas a Kápe, incluyendo condiciones climáticas, disponibilidad de inventario, incidencias logísticas del transportista, huelgas, contingencias sanitarias o causas de fuerza mayor o caso fortuito.

El riesgo de pérdida o daño del producto se transmite al Usuario en el momento de la entrega física en el domicilio señalado o en el punto de entrega designado. Es responsabilidad del Usuario verificar que la información de entrega proporcionada sea correcta; Kápe no será responsable por retrasos o imposibilidad de entrega derivados de datos incorrectos o incompletos proporcionados por el Usuario.

Si un pedido no puede entregarse tras un número razonable de intentos por causas atribuibles al Usuario (ausencia, domicilio inexistente o inaccesible), Kápe podrá cobrar los costos adicionales de reenvío o, en su caso, cancelar el pedido con reembolso del producto menos los gastos de envío ya incurridos.

7. Cancelaciones

El Usuario podrá cancelar un pedido sin costo siempre que este no haya iniciado su proceso de preparación o envío, comunicándolo a través de los canales de atención al cliente señalados en la Cláusula 17.

Kápe se reserva el derecho de cancelar unilateralmente un pedido, notificando al Usuario, en los siguientes supuestos:

- Falta de disponibilidad del producto.
- Detección de un error evidente de precio o descripción.
- Sospecha fundada de fraude o uso no autorizado de un medio de pago.
- Incumplimiento de estos Términos por parte del Usuario.
- Causas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del pedido.

En todos los casos de cancelación imputables a Kápe, el reembolso correspondiente se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles al mismo medio de pago utilizado en la compra.

8. Devoluciones, Garantías y Derecho de Retracto

Conforme al artículo 56 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Usuario que realice una compra por medios electrónicos cuenta con un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la entrega del producto, para ejercer su derecho de revocación, sin responsabilidad alguna, siempre que el producto no haya sido consumido y conserve su empaque original.

Debido a la naturaleza perecedera de algunos productos (café tostado, molido o productos preparados), el derecho de revocación podrá no ser aplicable a productos abiertos, consumidos parcialmente o cuyo sello de frescura haya sido roto, salvo que exista un defecto de calidad o incumplimiento imputable a Kápe.

En caso de productos defectuosos, dañados durante el transporte o que no correspondan a lo solicitado, el Usuario deberá notificarlo dentro de las 48 horas siguientes a la recepción, adjuntando evidencia fotográfica. Kápe evaluará la solicitud y, de proceder, ofrecerá reposición del producto, nota de crédito o reembolso, a elección razonable del Usuario, conforme a la garantía legal mínima aplicable.

Los gastos de envío de la devolución serán cubiertos por Kápe cuando la causa sea imputable a esta (producto defectuoso, dañado o distinto al solicitado); en los demás casos correrán a cargo del Usuario.

Los reembolsos que procedan conforme a esta Cláusula se realizarán utilizando el mismo medio de pago empleado en la compra: si el pago se realizó con tarjeta de crédito o débito, el reembolso se aplicará como devolución de cargo a dicha tarjeta a través de la Pasarela de Pago; si se realizó por transferencia electrónica u otro medio, el reembolso se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Usuario indique. El reembolso comprende el costo de los productos devueltos; los gastos de envío únicamente se reembolsarán cuando la causa de la devolución sea imputable a Kápe.

9. Facturación y Comprobantes Fiscales (CFDI)

Para las compras que requieran factura para efectos fiscales, Kápe emitirá el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente conforme a las disposiciones vigentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para la emisión correcta del CFDI, el Usuario deberá proporcionar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigente, nombre o razón social tal como consta en su Constancia de Situación Fiscal, código postal de su domicilio fiscal, régimen fiscal y uso de CFDI aplicable, así como el correo electrónico donde desee recibir el comprobante.

Es responsabilidad exclusiva del Usuario verificar que los datos fiscales proporcionados sean correctos y coincidan con su Constancia de Situación Fiscal vigente. Kápe no será responsable por errores u omisiones en la facturación derivados de datos incorrectos, incompletos o desactualizados proporcionados por el Usuario, sin perjuicio de que hará su mejor esfuerzo por corregirlos cuando sea legal y técnicamente posible.

Conforme a las disposiciones fiscales vigentes, la solicitud de facturación deberá realizarse dentro del mismo mes calendario en que se efectuó la compra, toda vez que el SAT restringe la emisión y corrección de comprobantes correspondientes a periodos fiscales ya cerrados. Kápe recomienda al Usuario solicitar su factura tan pronto como reciba la confirmación del pedido.

El Usuario podrá solicitar su CFDI a través de [insertar mecanismo: formulario de facturación en la Plataforma / correo electrónico de facturación], indicando el número de pedido correspondiente. Kápe enviará los archivos PDF y XML del comprobante al correo electrónico proporcionado por el Usuario en un plazo no mayor a [insertar plazo, por ejemplo, 5 días hábiles].

10. Propiedad Intelectual

El nombre "Kápe", su logotipo, diseño, imágenes, textos, contenidos, bases de datos, código fuente y demás elementos de la Plataforma son propiedad de Kápe o de sus licenciantes, y están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otro acto de explotación de dichos contenidos sin autorización previa y expresa por escrito de Kápe, salvo los actos estrictamente necesarios para el uso personal y no comercial de la Plataforma como consumidor.

Cualquier marca, nombre comercial o contenido de terceros que aparezca en la Plataforma pertenece a sus respectivos titulares y se utiliza únicamente con fines identificativos o bajo licencia correspondiente.

11. Protección de Datos Personales

Kápe, como responsable del tratamiento de datos personales, trata la información del Usuario conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad emitidos por el INAI.

Se recaban datos de identificación (nombre, correo, teléfono), datos de entrega (domicilio) y, para procesar pagos, datos financieros limitados que son gestionados directamente por la Pasarela de Pago certificada bajo PCI DSS, conforme a lo descrito en la Cláusula 5.

Las finalidades del tratamiento incluyen: (i) procesar y dar seguimiento a los pedidos; (ii) gestionar pagos y facturación; (iii) coordinar la logística de entrega; (iv) brindar atención al cliente; (v) prevenir fraudes; y, de forma secundaria y opcional, (vi) enviar comunicaciones promocionales, respecto de las cuales el Usuario podrá manifestar su negativa en cualquier momento.

El Usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), así como revocar su consentimiento o limitar el uso o divulgación de sus datos, enviando una solicitud al correo señalado en la Cláusula 17 o a través del Aviso de Privacidad integral publicado en la Plataforma, el cual forma parte inseparable de estos Términos.

Kápe implementa medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizado, y exige a sus proveedores y encargados (incluida la Pasarela de Pago) el cumplimiento de obligaciones equivalentes mediante convenios de confidencialidad y tratamiento de datos.

Kápe no comparte datos personales con terceros no autorizados, salvo con encargados necesarios para la operación del servicio (paquetería, procesador de pagos, facturación electrónica) o cuando exista requerimiento de autoridad competente conforme a la ley.

12. Responsabilidades del Usuario

El Usuario se obliga a:

- Proporcionar información veraz y actualizada.
- Utilizar la Plataforma conforme a la ley, la moral y las buenas costumbres.
- No utilizar medios de pago que no le pertenezcan o para los que no cuente con autorización.
- No realizar actos que vulneren la seguridad, disponibilidad o integridad de la Plataforma.
- Resguardar sus credenciales de acceso.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar lugar a la suspensión de la cuenta, cancelación de pedidos y, en su caso, al ejercicio de las acciones legales que correspondan conforme a la legislación mexicana.

13. Limitación de Responsabilidad

Kápe no será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuenciales derivados del uso de la Plataforma, salvo en los casos de dolo, negligencia grave o incumplimiento imputable directamente a Cápe, y sin perjuicio de los derechos irrenunciables que la Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce al Usuario en su calidad de consumidor.

La responsabilidad total de Cápe frente al Usuario, en cualquier caso, no excederá el monto efectivamente pagado por el Usuario en el pedido que dé origen a la reclamación, salvo disposición legal en contrario.

Kápe no será responsable por interrupciones del servicio derivadas de causas de fuerza mayor, caso fortuito, fallas en redes de telecomunicaciones, ataques informáticos a terceros proveedores o cualquier circunstancia razonablemente fuera de su control.

14. Modificaciones a los Términos

Kápe podrá modificar los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento para reflejar cambios legales, operativos o comerciales. Las modificaciones sustanciales serán notificadas al Usuario mediante aviso visible en la Plataforma y/o correo electrónico, con al menos 10 días naturales de anticipación a su entrada en vigor.

El uso continuado de la Plataforma después de la entrada en vigor de las modificaciones constituye la aceptación de las mismas. Si el Usuario no está de acuerdo, deberá abstenerse de continuar utilizando la Plataforma y podrá solicitar la cancelación de su cuenta.

15. Legislación Aplicable y Jurisdicción

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Para la interpretación y cumplimiento de estos Términos, el Usuario y Kápe se someten a los tribunales competentes de [ciudad y estado del domicilio fiscal de Kápe], renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, sin perjuicio del derecho del consumidor a acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para la solución de controversias, conforme al artículo 1092 del Código de Comercio y demás disposiciones de la LFPC.

16. Disposiciones Generales

Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones fuera declarada nula, ilegal o inaplicable por autoridad competente, dicha disposición se tendrá por no puesta, sin que ello afecte la validez y exigibilidad de las restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor.

El hecho de que Kápe no ejerza o haga valer algún derecho o disposición de estos Términos no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición, el cual podrá ser ejercido en cualquier momento posterior.

Los menores de edad podrán utilizar la Plataforma únicamente con el consentimiento y bajo la supervisión de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán responsables de los actos de compra realizados a través de su cuenta.

Kápe podrá modificar, suspender o discontinuar, total o parcialmente y en cualquier momento, la operación de la Plataforma, sin que ello genere responsabilidad frente al Usuario, salvo por los pedidos ya confirmados y pendientes de cumplimiento.

17. Contacto y Atención al Cliente

Para dudas, aclaraciones, solicitudes relacionadas con pedidos, devoluciones o ejercicio de derechos ARCO en materia de datos personales, el Usuario puede contactar a Kápe a través de:

Correo electrónico: contacto@kape.mx

Correo electrónico para facturación (CFDI): facturacion@kape.mx

Teléfono / WhatsApp de atención al cliente: [8113778703]

Domicilio para oír y recibir notificaciones: [microondas,7604,SCF, Monterrey, Nuevo León.

Horario de atención: 8:00 am – 5:00pm

Kápe se compromete a dar respuesta a las solicitudes del Usuario en un plazo no mayor a 5 días hábiles, salvo aquellas que por su naturaleza requieran un plazo distinto conforme a la ley aplicable (por ejemplo, solicitudes ARCO, que cuentan con plazo de respuesta de 20 días hábiles conforme a la LFPDPPP).

— *Kápe · Café con Origen* —